



רשומות

# הצעות חוק

הכנסת

27 ביוני 2022

918

כ"ח בסיוון התשפ"ב

עמוד

הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות (מס' 20) (חיסיון קרימינולוג קליני), התשפ"ב-2022 ..... 176

מתפרסמת בזה הצעת חוק של חבר הכנסת מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת:

## הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות (מס' 20) (חיסיון קרימינולוג קליני), התשפ"ב-2022\*

- הוספת סעיף 350. 1. בפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971<sup>1</sup>, אחרי סעיף 350 יבוא:
- "עדות קרימינולוג 350. (א) קרימינולוג קליני כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס"ח-2008<sup>2</sup>, אינו חייב למסור ראייה על דבר הנוגע לאדם שנוקק לשירותו והדבר הגיע אליו תוך עיסוקו כקרימינולוג קליני והוא מן הדברים שלפי טיבם נמסרים לקרימינולוג קליני בדרך כלל מתוך אמון שישמרם בסוד, אלא אם כן ויתר האדם על החיסיון או שבית המשפט מצא כי הצורך לגלות את הראיה לשם עשיית צדק עדיף על העניין שיש שלא לגלותה.
- (ב) הוראות סעיף קטן (א) יחולו גם לאחר שחולל העד להיות קרימינולוג קליני.
- (ג) נטען חיסיון לפי סעיף זה, יהיה הדיון בדלתיים סגורות; החליט בית המשפט לשמוע את העדות, רשאי הוא לשמועה בדלתיים סגורות."

### ד ב ר י ה ס ב ר

המיועד לסייע לאנשים הסובלים מהפרעות אישיות והם בעלי מאפיינים עברייניים, לבני משפחותיהם וכן לנפגעי עבירה. הוא מבוסס על יחסי אמון בין מטפל למטופל ועל סודיות מקצועית ונדרשת בו עמידה בכללי האתיקה המקצועית המקובלים בתחום הטיפול הנפשי והסוציאלי. משכך, מוצע להוסיף לפקודה את סעיף 350 ולקבוע כי כמו יתר בעלי מקצועות הטיפול - רופא, פסיכולוג ועובד סוציאלי - לא ניתן יהיה לחייב קרימינולוג קליני למסור ראייה הנוגעת למטופל, אלא אם כן המטופל שהוא בעל החיסיון ויתר על החיסיון או בית המשפט החליט להסירו.

מטרת הצעת חוק זו היא להוסיף את הקרימינולוג הקליני לרשימת בעלי התפקידים בפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971 (להלן - הפקודה), אשר אינם מחויבים למסור ראייה על דבר הנוגע לאדם שנוקק לשירותם (להלן - בעל החיסיון) אם הדבר הגיע אליהם תוך עבודתם המקצועית והוא מן הדברים שלפי טיבם נמסרים לבעל המקצוע בדרך כלל מתוך אמון שישמרם בסוד.

מקצוע הקרימינולוג הקליני הוא מקצוע טיפולי

יוזם: חבר הכנסת בועז טופורובסקי

\* הצעת חוק מס' 3032/24/פ (מספר פנימי: 2168215); הועברה לוועדה ביום כ"ט באדר א' התשפ"ב (2 במרס 2022).

<sup>1</sup> דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 18, עמ' 421; ס"ח התשע"ז, עמ' 388.

<sup>2</sup> ס"ח התשס"ח, עמ' 720.